

Splošni pogoji zavarovanj Zobje in Zobje+

Uvodne določbe

1. člen - ZAVAROVANJI ZOBJE IN ZOBJE+

Zavarovanji Zobje in Zobje+ (v nadaljevanju zavarovanje) sta prostovoljni zdravstveni zavarovanji, ki zavarovancu na podlagi medicinsko utemeljene indikacije v primeru novonastale bolezni ali stanja oziroma novonastale poškodbe ter v obsegu, načinu in pogojih, dogovorjenih z zavarovalno pogodbo, krijeta stroške opravljenih zobozdravstvenih storitev diagnosticiranja, zdravljenja, preventive in protetike pri izvajalcih zobozdravstvenih storitev ter nudita izplačilo nadomestila v primeru raka ustne votline s potrebo po protetiki.

2. člen - ZDRAVSTVENA TOČKA®

- (1) Zdravstvena točka® je asistenčni center zavarovalnice, ki zavarovalcu in zavarovancu zagotavlja informacije o zavarovanju in izvajalcih, lahko odloča o pravicah iz zavarovanja, organizira termin zdravstvenih obravnav ter zagotavlja pomoč in podporo zavarovancu pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja.
- (2) Zavarovalnica ima kontakte Zdravstvene točke® objavljene na svoji spletni strani.

3. člen - OPREDELITEV IZRAZOV

- (1) V Splošnih pogojih zavarovanj Zobje in Zobje+ (v nadaljevanju Splošni pogoji) veljajo v moškem spolu uporabljeni izrazi za osebe ženskega in moškega spola.
- (2) Izrazi v Splošnih pogojih pomenijo:
 - **bolezen**
je odsotnost zdravja zoba, ki jo ugotovi zdravnik ali zobozdravnik in ni posledica nezgode;
 - **izvajalec zobozdravstvenih storitev**
je oseba, ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje zobozdravstvene ali z zobozdravstvenimi storitvami povezane dejavnosti oziroma dovoljenje za samostojno delo zobozdravnika ali zdravnika in je priznana s strani zavarovalnice (v nadaljevanju izvajalec);
 - **karenca**
je s strani zavarovalnice določeno obdobje, šteto od začetka zavarovanja, za katerega je zavarovalec dolžan plačevati zavarovalno premijo, zavarovalnica pa ne zagotavlja zavarovalnega jamstva;
 - **letna zavarovalna vsota**
je najvišji skupni znesek zavarovalnin, do katerega jamči zavarovalnica v obdobju enega (1) zavarovalnega leta;
 - **nadomestilo**
je denarni znesek v evrih, ki ga zavarovalnica izplača zavarovancu v primeru raka ustne votline s potrebo po protetiki;
 - **nezgoda**
je nenaden, nepredviden ter od volje zavarovanca neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in naglo na zavarovančevo telo; zlasti povoženje, trčenje, prometna nesreča, udarec s predmetom ali ob kakšen predmet, udarec električnega toka ali strele, padec, zdrs, ranitev z orožjem, drugimi predmeti ali z eksplozivnimi snovmi, vbod s kakšnim predmetom, ugriz živali;
 - **novonastala bolezen ali stanje**
je bolezen oziroma stanje zdravega zoba, ki nastopi po začetku zavarovanja v času zavarovalnega jamstva;
 - **novonastala poškodba**
je poškodba zdravega zoba, ki nastopi po začetku zavarovanja v času zavarovalnega jamstva;
 - **obrnava**
zajema zobnoprotetično rehabilitacijo v primeru nezgode ali zobozdravstvene storitve preventive, zdravljenja in protetike;
 - **ponudnik**
je oseba, ki želi skleniti zavarovalno pogodbo in v ta namen zavarovalnici predloži ponudbo;
 - **Poročilo zobozdravnika**
je obrazec zavarovalnice, ki ga izpolni izvajalec in ga zavarovanec predloži zavarovalnici za uveljavljanje pravic iz zavarovanja;

- **poškodba**
je sprememba ali prizadetost zdravega zoba ali čeljusti, ki nastopi kot posledica nezgode in ne vsebuje elementov bolezni ali degenerativnega procesa, ki povečuje nagnjenost k poškodbam;
- **predhodno stanje**
je bolezen, stanje oziroma poškodba zoba, vključno z zobozdravstvenimi težavami, bolezenskimi znaki ali simptomi, ki je nastopila oziroma obstoji pred začetkom zavarovalnega jamstva ne glede na to, ali je bila diagnosticirana oziroma zdravljena;
- **protetika**
obsega zobni nadomestek, s katerim se nadomesti manjkajoči del zoba ali manjkajoči zob;
- **razlog obravnave**
je zobozdravstvena težava, bolezenski znak ali simptom na zobu, zaradi katerega zavarovanec potrebuje zobozdravstvene storitve;
- **Seznam zobozdravstvenih storitev**
je seznam zobozdravstvenih storitev, ki jih krije zavarovanje;
- **soudeležba**
je delež stroškov zobozdravstvenih storitev, ki jih pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja zavarovanec krije sam;
- **stanje**
je sprememba ali prizadetost zdravega zoba, ki jo ugotovi zdravnik ali zobozdravnik ter ne vsebuje elementov bolezni in ni posledica nezgode;
- **starost zavarovanca**
je razlika med letnico začetka zavarovalnega leta in letnico rojstva zavarovanca;
- **zavarovalec**
je oseba, ki z zavarovalnico sklene zavarovalno pogodbo;
- **zavarovalna premija**
je pogodbeni znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici;
- **zavarovalni primer**
je dogodek, na podlagi katerega nastane obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe;
- **zavarovalnica**
je Zavarovalnica Triglav, d.d.;
- **zavarovalnina**
je znesek, ki ga zavarovalnica plača zavarovancu, če nastopi zavarovalni primer;
- **zavarovalno jamstvo**
je zaveza zavarovalnice, da ob z zavarovalno pogodbo dogovorjenih pogojih izpolni obveznosti iz zavarovalne pogodbe;
- **zavarovalno leto**
je vsakokratno obdobje enega (1) leta, ki prične z dnevom in mesecem začetka zavarovanja;
- **zavarovanec**
je fizična oseba, katere interes je zavarovan z zavarovalno pogodbo;
- **zdrav zob**
je naravni izrastek v čeljusti, ki je sestavljen iz krone, vratu in korenine ter je intakten oziroma ustrezno konzervativno ali dokončno protetično oskrbljen, asimptomatski, brez vidnih patoloških znakov in z neprizadetimi pripadajočimi obzobnimi tkivi;
- **zob**
je naravni izrastek v čeljusti, ki je sestavljen iz krone, vratu in korenine, s pripadajočimi obzobnimi tkivi;
- **zobozdravstvena storitev**
je strokovno doktrinarno priznana medicinska storitev v Republiki Sloveniji, ki se izvaja pri izvajalcu, ter zajema storitve, pripomočke, nadomestke in materiale s področja zobozdravstvene dejavnosti.

Kdo se lahko zavaruje

4. člen - OSEBE, KI SE LAHKO ZAVARUJEJO

- (1) Zavaruje se lahko oseba, ki ima prebivališče v Republiki Sloveniji.
- (2) Starost zavarovanca ob začetku zavarovanja je najmanj štirinajst (14) let in največ petinšestdeset (65) let.
- (3) Zavaruje se lahko oseba, ki izpolni in podpiše izjavo o zdravstvenem stanju, ki je sestavni del ponudbe.

Vsebina in obseg zavarovanja

5. člen - VSEBINA ZAVAROVANJA

- (1) Zavarovanje krije stroške zobozdravstvenih storitev na zobu, opravljenih pri izvajalcu v času zavarovalnega jamstva na podlagi medicinsko utemeljene indikacije zaradi novonastale bolezni ali stanja oziroma novonastale poškodbe na tem istem zobu.
- (2) Zavarovanje glede na kritja, navedena v zavarovalni pogodbi, krije stroške:
 - 1) zoboprotetične rehabilitacije v primeru nezgode in
 - 2) zobozdravstvenih storitev preventive, zdravljenja in protetike po Seznamu zobozdravstvenih storitev.
- (3) Zavarovalnica izplača zavarovancu nadomestilo v primeru raka ustne votline s potrebo po protetiki na podlagi medicinsko utemeljene indikacije.
- (4) Medicinsko utemeljena indikacija po Splošnih pogojih pomeni, da je zobozdravstvena storitev upravičena, ker jo je skladno z diagnozo in medicinsko doktrino predpisal pristojni zobozdravnik ali zdravnik in je primerna glede na (zobo)zdravstveno stanje zavarovanca. Razvidna je iz (zobo)zdravstvene dokumentacije (izpolnjen obrazec Poročilo zobozdravnika, izpis iz zobozdravstvenega kartona (elektronskega in ročnega) in pripadajoča slikovna diagnostika) ali iz druge dokumentacije, za katero zavarovalnica presodi, da je ustrezna.

6. člen - ZOBOPROTETIČNA REHABILITACIJA V PRIMERU NEZGODE

- (1) Kritje Zoboprotetična rehabilitacija v primeru nezgode zajema zobozdravstveno storitev zaradi poškodbe zoba v primeru nezgode.
- (2) Storitve, ki jih zavarovanje krije iz kritja Zoboprotetična rehabilitacija v primeru nezgode, so našteje v Seznamu zobozdravstvenih storitev. Veljavni Seznam zobozdravstvenih storitev s podrobnejšo opredelitvijo pogojev koriščenja storitev, obsega uveljavljanja in najvišjega zneska povračila stroškov za posamezno storitev je objavljen na spletni strani zavarovalnice.
- (3) Zavarovanec je do povrnitve stroškov iz kritja Zoboprotetična rehabilitacija v primeru nezgode upravičen, če se je nezgoda zgodila v času zavarovalnega jamstva in le za tiste posledice nezgode, ki so bile ugotovljene v medicinski dokumentaciji v prvem (1.) letu po nezgodi.

7. člen - PREVENTIVA, ZDRAVLJENJE IN PROTETIKA

- (1) Kritje Preventiva, zdravljenje in protetika zajema zobozdravstvene storitve na področjih diagnosticiranja, zdravljenja, preventive in protetike, katerih razlog obravnave je novonastala bolezen ali stanje.
- (2) Zavarovanje je možno skleniti za osnovno ali razširjeno kritje Preventiva, zdravljenje in protetika. Storitve, ki jih zavarovanje krije znotraj osnovnega in razširjenega kritja, so našteje v Seznamu zobozdravstvenih storitev. Veljavni Seznam zobozdravstvenih storitev s podrobnejšo opredelitvijo pogojev koriščenja storitev, obsega uveljavljanja in najvišjega zneska povračila stroškov za posamezno storitev je objavljen na spletni strani zavarovalnice.

8. člen - RAK USTNE VOTLINE S POTREBO PO PROTETIKI

- (1) Zavarovalnica iz kritja Rak ustne votline s potrebo po protetiki izplača zavarovancu nadomestilo v primeru diagnoze raka ustne votline in potrebe po zobozdravstvenih storitvah na področju zobne protetike, ki je posledica tega raka ali njegovega zdravljenja.
- (2) Zavarovanec je do izplačila zavarovalnine upravičen, če je diagnoza raka ustne votline postavljena v času zavarovalnega jamstva in če zavarovanec najpozneje v treh (3) letih, šteto od prvega (1.) dne po preteku koledarskega leta, v katerem je poteklo zavarovanje, zavarovalnici izkaže, da je zaradi tega raka ali posledic njegovega zdravljenja nastala tudi potreba po zobozdravstvenih storitvah na področju zobne protetike.
- (3) Rak ustne votline iz predhodnih dveh odstavkov je rak ustnice, ustne votline ali žrela.

9. člen - OBSEG ZAVAROVANJA

- (1) Zavarovanje ima za vsako od kritij
 - 1) Zoboprotetična rehabilitacija v primeru nezgode in
 - 2) Preventiva, zdravljenje in protetika
 letno zavarovalno vsoto, ki je določena v zavarovalni pogodbi.
- (2) Zavarovanje ima za kritje Rak ustne votline s potrebo po protetiki zavarovalno vsoto, ki je določena v zavarovalni pogodbi. Višina nadomestila je enaka zavarovalni vsoti.
- (3) Če zavarovanec v času trajanja zavarovanja prvič (1.) zbolí za eno od oblik raka ustne votline, začne z dnem postavitve njegove diagnoze teči obdobje omejitve izplačila nadomestila osemnajst (18) mesecev, v katerem kljub prvi diagnozi druge oblike raka ustne votline in izkazani potrebi po

zobozdravstvenih storitvah na področju zobne protetike zaradi druge oblike raka ustne votline ali posledic njegovega zdravljenja zavarovanec ni upravičen do novega izplačila nadomestila.

- (4) Stroški diagnostike (diagnosticiranje in načrt obravnave), nerutinskega slikanja zob (lokalni RTG posnetek, ortopan, CBCT) in lokalne anestezije so kriti le, če so storitve potrebne za izvedbo obravnave, katere stroški so kriti iz zavarovanja. Za potrebe posamezne obravnave so kriti stroški največ ene (1) diagnostike.
- (5) Stroški začasne prevleke, začasnega mostička, začasne proteze, zatička in polzila so kriti le, če so storitve potrebne za izvedbo obravnave, katere stroški so kriti iz zavarovanja.
- (6) Stroški naslednjih storitev so iz kritja Preventiva, zdravljenje in protetika kriti le v primeru, da gre za zoboprotetične nadomestke, prejete iz tega zavarovanja: ponovno cementiranje zoboprotetičnega nadomestka, demontaža zoboprotetičnega nadomestka, dodatni elementi za protezo, reokluzija proteze, podložitev proteze, menjava polzil, reparatura proteze.
- (7) Zavarovanje krije stroške mostička, če ta nadomešča najmanj en (1) zob, izdrt v času zavarovalnega jamstva zaradi novonastale bolezni ali stanja oziroma novonastale poškodbe. Če mostiček nadomešča manjkajoče zobe, izdrt zaradi predhodnega stanja, in manjkajoče zobe, izdrt v času zavarovalnega jamstva zaradi novonastale bolezni ali stanja oziroma novonastale poškodbe.
- (8) Zavarovanje krije stroške zobne proteze, če ta nadomešča najmanj en (1) zob, izdrt v času zavarovalnega jamstva zaradi novonastale bolezni ali stanja oziroma novonastale poškodbe. Če zobna proteza nadomešča zobe, izdrt pred začetkom zavarovalnega jamstva ali zaradi predhodnega stanja, in hkrati zobe, izdrt v času zavarovalnega jamstva zaradi novonastale bolezni ali stanja oziroma novonastale poškodbe, vključno z zobnimi vsadki in/ali prevlekami in drugimi storitvami, če so potrebne za izvedbo zobne proteze) se deli s številom zob, ki jih zobna proteza nadomešča, in pomnoži s številom zob, vključenih v obravnavo in izdrtih v času zavarovalnega jamstva zaradi novonastale bolezni ali stanja oziroma novonastale poškodbe.

Pogoji in način uveljavljanja pravic iz zavarovanja

10. člen - UPORABA ZDRAVSTVENE TOČKE®

Zavarovanec uveljavlja pravice iz zavarovanja prek Zdravstvene točke®.

11. člen - PODLAGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ ZAVAROVANJA

- (1) Zavarovanec uveljavlja pravice iz zavarovanja na podlagi računa s specifikacijo opravljenih zobozdravstvenih storitev in medicinsko utemeljene indikacije, ki izhaja:
 - 1) za kritje Preventiva, zdravljenje in protetika iz (zobo)zdravstvene dokumentacije (izpolnjen obrazec Poročilo zobozdravnika, izpis iz zobozdravstvenega kartona (elektronskega in ročnega) in pripadajoča slikovna diagnostika) ali druge (zobo)zdravstvene dokumentacije, za katero zavarovalnica presodi, da je ustrezna;
 - 2) za kritje Zoboprotetična rehabilitacija v primeru nezgode iz (zobo)zdravstvene dokumentacije (izpolnjen obrazec Poročilo zobozdravnika, izpis iz zobozdravstvenega kartona (elektronskega in ročnega) in pripadajoča slikovna diagnostika) in dokumentacije, iz katere je razvidno, da je poškodba posledica nezgode, ter druge (zobo)zdravstvene dokumentacije, za katero zavarovalnica presodi, da je ustrezna.
- (2) Zavarovanec uveljavlja pravice iz zavarovanja za kritje Rak ustne votline s potrebo po protetiki iz medicinske dokumentacije, iz katere sta razvidni diagnoza raka ustne votline in potreba po zobozdravstvenih storitvah na področju zobne protetike.
- (3) Zavarovanec na svoje stroške pridobi in predloži zavarovalnici vse informacije in dokumentacijo iz tega poglavja ter drugo dokumentacijo na zahtevo zavarovalnice za ugotovitev pravic in obveznosti iz zavarovalne pogodbe.
- (4) Razlog obravnave, ki izhaja iz prvega odstavka tega člena, mora biti ugotovljen v času zavarovalnega jamstva. Kadar predložena dokumentacija ne zadostuje za ugotovitev pravic in obveznosti iz zavarovalne pogodbe, lahko zavarovalnica na svoje stroške napoti zavarovanca na pregled in preiskave pri izvajalcu, ki ga določi zavarovalnica. Če zavarovanec pregled odkloni, zavarovalnica nima obveznosti iz zavarovalnega primera.
- (5) Zavarovalnica lahko dokumentacijo in podatke, ki so potrebni za presojo zavarovalnega primera, zavarovalnega kritja in višine zavarovalnine v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zavarovalništvo, neposredno pridobi tudi od izvajalcev in drugih upravljavcev osebnih podatkov.

12. člen - NAJAVA OBRAVNAVE

- (1) Zavarovanec s izvajalcem dogovorjen načrt obravnave vnaprej najavi zavarovalnici prek Zdravstvene točke®.
- (2) Najava obravnave je obvezna, razen v primeru naslednjih zobozdravstvenih storitev: zalivka, rutinsko slikanje zob (ortopan, slikanje zobnih kron), odstranitev mehkih in trdih zobnih oblog, peskanje in poliranje.
- (3) Najavi morajo biti priloženi:
 - 1) predračun s specifikacijo načrtovanih zobozdravstvenih storitev in
 - 2) medicinsko utemeljena indikacija, opredeljena v prvem odstavku 11. člena Splošnih pogojev.
- (4) Zavarovalnica v petnajstih (15) dneh po prejemu popolne najave obvesti zavarovanca o obsegu upravičenosti do izplačila zavarovalnine ter obenem potrdi izbranega izvajalca. Rok se lahko ustrezno podaljša, če je za ugotovitev obstoja in višine obveznosti zavarovalnice potreben daljši čas.
- (5) Upravičenost do izplačila zavarovalnine v dogovorjenem obsegu na podlagi najave je veljavna eno (1) leto od dne, ko je bil zavarovanec o tem obveščen. Če se v tem času izvajanje dogovorjene obravnave ne začne, je potrebna ponovna najava.
- (6) Če pred ali med obravnavo nastanejo okoliščine, zaradi katerih je potrebna sprememba načrta obravnave, je obvezna dopolnitev najave.

13. člen - NAČIN UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ ZAVAROVANJA

- (1) Zavarovanec opravi zobozdravstvene storitve pri izvajalcu.
- (2) Zavarovanec stroške opravljenih zobozdravstvenih storitev izvajalcu plača sam neposredno, zavarovalnica pa mu na podlagi zahtevka za povrnitev stroškov povrne stroške v dogovorjenem obsegu.
- (3) Zavarovanec uveljavlja pravico do nadomestila v primeru raka ustne votline s potrebo po protetiki z zahtevkom za izplačilo nadomestila.

14. člen - ZAHTEVEK ZA POVRNITEV STROŠKOV OBRAVNAVE

- (1) Zahtevek za povrnitev stroškov zavarovanec vloži na zavarovalnico čim prej po opravljenih zobozdravstvenih storitvah.
- (2) Zahtevku za povrnitev stroškov morajo biti priloženi:
 - 1) račun s specifikacijo opravljenih zobozdravstvenih storitev in
 - 2) če obravnava zavarovalnici ni bila najavljena, tudi medicinsko utemeljena indikacija, opredeljena v prvem odstavku 11. člena Splošnih pogojev.
- (3) Zavarovalnica zagotavlja izplačilo zavarovalnine v dogovorjenem obsegu le, kadar je račun s specifikacijo opravljenih zobozdravstvenih storitev enak predračunu s specifikacijo načrtovanih zobozdravstvenih storitev, ki je bil priložen ob najavi.
- (4) Če se račun s specifikacijo opravljenih zobozdravstvenih storitev razlikuje od predračuna s specifikacijo načrtovanih zobozdravstvenih storitev, priloženega ob najavi, ali če obravnava zavarovalnici ni bila najavljena, oziroma če je zavarovanec ravnal v nasprotju z navodili zavarovalnice iz četrtega odstavka 12. člena, zavarovalnica v petnajstih (15) dneh po prejemu popolnega zahtevka odloči o upravičenosti do izplačila zavarovalnine in o tem obvesti zavarovanca. Rok se lahko ustrezno podaljša, če je za ugotovitev obstoja in višine obveznosti zavarovalnice potreben daljši čas.
- (5) V primeru upravičenosti do povrnitve stroškov zavarovalnica v štirinajstih (14) dneh povrne zavarovancu na račun, ki ga navede v zahtevku za povrnitev stroškov, strošek opravljenih zobozdravstvenih storitev pri izvajalcu, zmanjšan za soudeležbo zavarovanca, če je ta dogovorjena v zavarovalni pogodbi.

15. člen - ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO NADOMESTILA

- (1) Zahtevek za izplačilo nadomestila pri kritju Rak ustne votline s potrebo po protetiki zavarovanec vloži na zavarovalnico čim prej.
- (2) Zahtevku za izplačilo nadomestila morata biti priloženi:
 - 1) medicinska dokumentacija, iz katere je razvidna diagnoza raka ustne votline, in
 - 2) medicinska dokumentacija, iz katere je razvidna potreba po zobozdravstvenih storitvah na področju zobne protetike, ki je nastala zaradi tega raka ali posledic njegovega zdravljenja.
- (3) Zavarovalnica v petnajstih (15) dneh po prejemu popolnega zahtevka odloči o upravičenosti do izplačila nadomestila in o tem obvesti zavarovanca.
- (4) V primeru upravičenosti do izplačila nadomestila zavarovalnica v štirinajstih (14) dneh izplača zavarovancu nadomestilo v dogovorjeni višini na račun, ki ga navede v zahtevku.

Omejitve in izključitve zavarovanja

16. člen - KARENCA

- (1) Za zavarovanje velja naslednja karenca:
 - 1) šest (6) mesecev za kritje Preventiva, zdravljenje in protetika in
 - 2) šest (6) mesecev za kritje Rak ustne votline s potrebo po protetiki.

- (2) Za kritje Zobnoprostetična rehabilitacija v primeru nezgode karence ni.

17. člen - SOUDELEŽBA ZAVAROVANCA

Pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja je določena soudeležba zavarovanca, če je to dogovorjeno v zavarovalni pogodbi.

18. člen - OMEJITVE OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE

- (1) Zavarovanje krije stroške zobozdravstvenih storitev največ do višine letne zavarovalne vsote zavarovalnega leta, v katerem je nastal razlog obravnave.
- (2) Prenos neizkoriščene letne zavarovalne vsote iz preteklega zavarovalnega leta ni mogoč.

19. člen - IZKLJUČITVE OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE

- (1) Zavarovalnica nima obveznosti zaradi ali v povezavi:
 - 1) z manjkajočimi zobmi (tj. zobmi, ki jih ob začetku zavarovalnega jamstva ni več v ustni votlini);
 - 2) s predhodnimi stanji;
 - 3) z odmikom dlesni;
 - 4) z razlogi obravnave, ki niso medicinsko utemeljeno indicirani ali ki so nastali zaradi posledic zobozdravniške ali zdravniške napake ali izključno zaradi izboljšanja psihofizičnega stanja zavarovanca;
 - 5) z razlogi obravnave, ki so posledica ugriza v predmet;
 - 6) z zapleti, ki nastanejo ob ali po vstavitvi zobnega vsadka, vključno, vendar ne omejeno na periimplantitis.
- (2) Zavarovanje ne krije stroškov zobozdravstvenih storitev:
 - 1) ki so v vzročni zvezi s parodontalno boleznijo, ki je predhodno stanje;
 - 2) ki so v vzročni zvezi z bruksizmom ali bruksistično motnjo, ki sta predhodno stanje;
 - 3) povezanih z zamenjavo zobnoprostetičnega nadomestka zaradi anatomske ali estetske spremembe v ustih oziroma zaradi njegove dotrajanosti;
 - 4) izklesa delno ali v celoti impaktiranega zoba in ekstrakcije modrostnih zob;
 - 5) povezanih s parodontološkimi ali ortodontskimi specialističnimi obravnavami;
 - 6) povezanih s kirurškimi specialističnimi obravnavami, z izjemo vstavitve zobnega vsadka in oblikovalca dlesni;
 - 7) opravljenih v zvezi z zobozdravstveno storitvijo, ki je v garancijskem roku izvajalca;
 - 8) katerih edini ali primarni namen se nanaša na dvig griza;
 - 9) ki predstavljajo pripravo na vstavitve zobnega vsadka, vključno, vendar ne omejeno na kostno širitev, kostno dograditev, dvig sinusnega dna, presaditev in zadelbelitev dlesni;
 - 10) začasnih zalivk;
 - 11) ki so primarno namenjene estetskim potrebam, vključno, vendar ne omejeno na zunanje in notranje beljenje zob, izdelavo estetskih zalivk, prevlek ali lusk ter popravilo oziroma zamenjavo faset.
- (3) Zavarovanje ne krije stroškov:
 - 1) zdravlil, ki niso medicinsko utemeljeno indicirana in niso uporabljena ob izvedbi zobozdravstvene storitve;
 - 2) sedacije in splošne anestezije;
 - 3) drugega mnenja;
 - 4) storitev alternativnega, komplementarnega ali eksperimentalnega zdravljenja;
 - 5) uporabe laserja, razen če je del opravljene zobozdravstvene storitve, ki je krita iz zavarovanja;
 - 6) nujne medicinske pomoči;
 - 7) povezanih s stanji, poškodbami ali boleznimi, nastalimi zaradi prekomernega uživanja alkohola oziroma drugih psihoaktivnih snovi;
 - 8) spremljevalca zavarovanja, potnih stroškov, stroškov nastanitve in prehrane, stroškov komunikacijskih storitev;
 - 9) duplikatov protez in nadomeščanja izgubljenih ali ukradenih zobnoprostetičnih nadomestkov;
 - 10) odstranjevanja medicinskih odpadkov, sterilizacije opreme ipd.
- (4) Izključene so obveznosti zavarovalnice, kadar do bolezni, stanja oziroma poškodbe pride zaradi ali v povezavi:
 - 1) z vojno ali vojni podobnimi dogodki, sabotžo, terorističnim dejanjem, izgredom, vstajo, revolucijo ipd., ne glede na to, ali je zavarovanec v njih sodeloval;
 - 2) z epidemijo, pandemijo, onesnaženjem okolja, radioaktivnim sevanjem, neposrednim ali posrednim delovanjem jedrske energije ter naravnimi nesrečami;
 - 3) s pripravo, poskusom ali izvršitvijo kaznivega dejanja, pa tudi zaradi pobega po takšnem dejanju;
 - 4) s fizičnim obračunavanjem, razen v primeru uradno dokazane samobrambe, kar dokazuje zavarovanec;
 - 5) s samopoškodbo ali poskusom samomora;

- 6) z dejavnostmi visokega tveganja (kot so turna smuka, športno plezanje, jamarstvo, akrobatsko letenje, padalstvo, gorsko kolesarstvo (spust), potapljanje, zmajarstvo, letenje z baloni, ameriški nogomet, rugby, borilni športi ipd.) in profesionalnimi športnimi udeleževanji na treningih ter tekmovanjih, razen če je z zavarovalno pogodbo posebej drugače dogovorjeno;
 - 7) z upravljanjem vozil, zračnih plovil, plovnihih objektov in mehanizacije brez zakonsko zahtevanih dovoljenj.
- (5) Obveznost izplačila zavarovalnine je izključena v primeru:
- 1) da je nastanek zavarovalnega primera neposredno ali posredno povzročilo ali je nanj vplivalo neodgovorno ravnanje oziroma opustitev potrebnega ravnanja zavarovanca ter v primeru, da se zavarovanec ne drži navodil ali predlagane obravnave s strani zobozdravnika ali zdravnika;
 - 2) dajanja neresničnih podatkov, zamolčanja, prevare, ponaredbe ali zlorabe s strani zavarovalca oziroma zavarovanca.
- (6) Zavarovalnica tudi ne krije stroškov:
- 1) medicinskih preiskav in medicinske dokumentacije, vključno s prevodi ter kopijami te dokumentacije, ki jih je zavarovanec dolžan predložiti kot dokazila o nastanku in obstoju zavarovalnega primera;
 - 2) stroškov pravnega oziroma drugega zastopanja zavarovanca v postopku reševanja zavarovalnega primera.

20. člen - KRAJEVNA VELJAVNOST ZAVAROVANJA

Zavarovanje krije zobozdravstvene storitve, ki so opravljene v Republiki Sloveniji, razen če je z zavarovalno pogodbo dogovorjeno drugače.

Sklenitev, trajanje in prenehanje zavarovanja

21. člen - SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE IN ZAVAROVANJA

- (1) Zavarovalna pogodba se sklene na podlagi ponudbe in je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Podpis ponudnika na ponudbi šteje za podpis zavarovalca v zavarovalni polici. Pri sklepanju zavarovanja na daljavo ali ob podaljšanju zavarovanja se podpis, ki sicer izraža konsenz ponudnika/zavarovalca, lahko nadomesti s plačilom prve zavarovalne premije.
- (2) Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da je bil pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe seznanjen s pogoji sklepanja in izvajanja zavarovanja in da so pogodbeni določila skladna z dogovorom pogodbenih strank.
- (3) Zavarovanec ob sklenitvi zavarovalne pogodbe izpolni in podpiše izjavo o zdravstvenem stanju, ki je sestavni del ponudbe. Izjava vsebuje prijavo nujno potrebnih okoliščin, ki so predpogoj za sklenitev zavarovanja.
- (4) Zavarovanec ob sklenitvi zavarovalne pogodbe izpolni in podpiše tudi vprašalnik o zdravstvenem stanju, če je sestavni del ponudbe. Na podlagi vprašalnika o zdravstvenem stanju lahko zavarovalnica v zavarovalni pogodbi določi zavarovancu doplačilo zavarovalne premije oziroma izključitve svojih obveznosti, povezane z (zobo)zdravstvenim stanjem zavarovanca ob sklenitvi.
- (5) Če je za sklenitev zavarovanja potreben zobozdravniški pregled, ga zavarovanec na zahtevo zavarovalnice opravi v štirinajstih (14) dneh od prejema obvestila zavarovalnice. Če je za sklenitev zavarovanja potrebna dodatna (zobo)zdravstvena dokumentacija, jo zavarovanec posreduje zavarovalnici na njeno zahtevo v štirinajstih (14) dneh od prejema obvestila zavarovalnice.
- (6) Podpisana ponudba za sklenitev zavarovalne pogodbe, ki je bila predložena zavarovalnici, obvezuje ponudnika osem (8) dni od dneva, ko je prispela v zavarovalnico, če je potreben zobozdravniški pregled ali dodatna (zobo) zdravstvena dokumentacija, pa trideset (30) dni. Če zavarovalnica v tem roku ne odkloni ponudbe, ki se ne odmika od pogojev, po katerih sklepa zavarovanje, se šteje, da je ponudba sprejeta in da je zavarovalna pogodba sklenjena tistega dne, ko je ponudba prispela k zavarovalnici.
- (7) Če je zavarovalnica pripravljena ponudbo sprejeti samo pod posebnimi ali spremenjenimi pogoji, je zavarovalna pogodba sklenjena šele s tistim dnem, ko zavarovalec na te pogoje pristane s podpisom. Šteje se, da je ponudnik odstopil od ponudbe, če na posebne ali spremenjene pogoje zavarovalnice ni pristal s podpisom v osmih (8) dneh od dneva prejema obvestila zavarovalnice.
- (8) Če zavarovalec in zavarovanec nista ista oseba, mora ponudba vsebovati pisno soglasje zavarovanca za sklenitev zavarovanja.
- (9) Zavarovalnica lahko ponudbo za sklenitev zavarovalne pogodbe zavrne brez obrazložitve.

22. člen - TRAJANJE ZAVAROVANJA

- (1) Zavarovanje se začne ob 00:00 uri tistega dne, katerega datum je v zavarovalni polici določen kot datum začetka zavarovanja, in poteče ob 00:00 uri tistega dne, katerega datum je v zavarovalni polici določen kot datum poteka zavarovanja.

- (2) Zavarovanje se sklene za obdobje najmanj enega (1) leta. Šteje se, da trajanje zavarovanja ni določeno, če je v zavarovalni pogodbi dogovorjen čas trajanja z možnostjo, da se pogodba podaljšuje za enako časovno obdobje, če stranki pred zapadlostjo premije, ki je določena v zavarovalnih pogojih, ne odpovesta pogodbe.

23. člen - PODALJŠANJE ZAVAROVANJA

- (1) Zavarovanje se ob poteku samodejno podaljša za enak čas trajanja, razen če zavarovalec oziroma zavarovanec najpozneje en (1) mesec pred potekom zavarovanja pisno izjavi, da od zavarovanja odstopa. V tem primeru zavarovanje preneha z datumom poteka zavarovanja iz prvega odstavka 22. člena Splošnih pogojev.
- (2) Zavarovanje se ne podaljša, če je zavarovalnica v izvajanjem predmetnega zavarovanja prenehala, če je zavarovalec oziroma zavarovanec ravnal v nasprotju z zavarovalno pogodbo ali če so nastale okoliščine, zaradi katerih zavarovalnica zavarovalne pogodbe ne bi sklenila. Zavarovalnica o tem obvesti zavarovalca v enem (1) mesecu pred datumom poteka zavarovanja.

24. člen - PRENEHANJE ZAVAROVALNE POGODBE IN ZAVAROVANJA

- (1) Zavarovalna pogodba je sklenjena za čas, ki je opredeljen na polici in preneha skladno z določbami prejšnjega in tega člena pogojev.
- (2) Zavarovanje lahko, poleg primerov, opredeljenih v prejšnjem odstavku, preneha tudi s smrtjo zavarovanca, kot posledica neplačila zavarovalne premije (skladno z 27. členom Splošnih pogojev) ali kot posledica odstopa zaradi nestrinjanja s spremembami (35. člen Splošnih pogojev).
- (3) Zavarovalnica si pridržuje pravico odstopiti od zavarovalne pogodbe zaradi zakonodajnih sprememb vsebine, obsega, strukture ali standarda pravic iz obveznega zavarovanja, ki bistveno vplivajo na izpolnjevanje obveznosti zavarovalnice iz zavarovanja, z dnem uveljavitve zakonodajnih sprememb ali drugim datumom, ki ga določi zavarovalnica. Zavarovalnica o odstopu od zavarovalne pogodbe zavarovalca pisno obvesti vsaj en (1) mesec pred prenehanjem oziroma podaljšanjem zavarovanja.

Zavarovalno jamstvo

25. člen - ZAVAROVALNO JAMSTVO

- (1) Zavarovalno jamstvo se začne z datumom začetka zavarovanja, če zavarovalno kritje ni v karenici.
- (2) Če je zavarovanec v zavarovalnem letu že izkoristil letno zavarovalno vsoto, zavarovanje do začetka naslednjega zavarovalnega leta nima zavarovalnega jamstva.
- (3) Zavarovalno jamstvo preneha s prenehanjem zavarovanja.

Zavarovalna premija

26. člen - ZAVAROVALNA PREMIJA

- (1) Zavarovalec je dolžan plačati zavarovalno premijo na način in v rokih, kot je dogovorjeno v zavarovalni pogodbi.
- (2) Zavarovalna premija je določena po starostnih razredih: 14–29 let, 30–39 let, 40–49 let, 50–59 let, 60–65 let, nad 65 let. V primeru prehoda v višji starostni razred se ob začetku novega zavarovalnega leta višina zavarovalne premije lahko uskladi z veljavnim premijskim cenikom zavarovanja.
- (3) Na podlagi vprašalnika o zdravstvenem stanju lahko zavarovalnica v zavarovalni pogodbi določi zavarovalcu doplačilo zavarovalne premije oziroma izključitve svojih obveznosti, povezane z (zobo)zdravstvenim stanjem zavarovanca.
- (4) Zavarovalna premija se na izstavljenem računu poviša za vsakokrat zakonsko predpisan davek od prometa zavarovalnih poslov.
- (5) V primeru zaostankov pri plačilu zavarovalne premije se obveznosti poravnajo po vrstnem redu zapadlosti.

27. člen - POSLEDICE NEPLAČILA ZAVAROVALNE PREMIJE

- (1) Če zavarovalna premija ni plačana do dneva zapadlosti, lahko zavarovalnica zavarovalca pozove, da plača zavarovalno premijo. Če zavarovalna premija ni plačana v roku, ki je postavljen v pozivu in ni krajši od tridesetih (30) dni, sme zavarovalnica razdreti zavarovalno pogodbo brez odpovednega roka, pri čemer zavarovalnici pripada zapadla zavarovalna premija.
- (2) V primeru zamude pri plačilu zavarovalne premije lahko zavarovalnica od zavarovalca zahteva povračilo stroškov, ki so ji bili z zamudo povzročeni, in zakonske zamudne obresti.

Osební podatki

28. člen - OBDELAVA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

- (1) Zavarovalnica kot upravljalavec osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zavarovalništvo, obdeluje naslednje osebne podatke svojih strank:
 - 1) podatke, navedene v zavarovalni pogodbi in povezanih dokumentih (npr. ponudbe, zavarovalne police, izjave, vprašalniki in priloge dokumentov);
 - 2) podatke o zavarovalnih primerih ter podatke za presojo zavarovalnega kritja in višine zavarovalnine;
 - 3) podatke, ki jih zavarovalnica pridobi v stikih s stranko pri izvajanju zavarovanja oziroma v drugih stikih s stranko ali tretjimi osebami (npr. pri nagradnih igrah, dogodkih, ki jih organizira zavarovalnica, registraciji in uporabi mobilnih in spletnih aplikacij);
 - 4) podatke o danih privolitvah in podatke, posredovane s strani povezanih družb v Skupini Triglav na podlagi privolitve.
- (2) Zavarovalnica osebne podatke strank obdeluje za namene sklepanja in izvajanja zavarovalnih pogodb, izterjave neplačanih obveznosti, reševanja zavarovalnih primerov in pritožb, uveljavljanja drugih pravic in obveznosti, vključno s preiskovanjem sumljivih primerov, ter izpolnjevanja zakonskih obveznosti.
- (3) S soglasjem stranke lahko zavarovalnica njene osebne podatke obdeluje tudi za namene, za katere le-ta posebej privoli.
- (4) Zavarovalnica osebne podatke stranke obdeluje tudi v skladu s svojimi zakonitimi interesi (npr. upravljanje odnosov s strankami in spremljanje zadovoljstva strank, opremljanje poslovne komunikacije s trženjskimi vsebinami, pošiljanje ponudb s predhodnim oblikovanjem profilov).
- (5) Zavarovalnica obdeluje osebne podatke tudi za potrebe izvajanja lojalnostnih programov, tj. nudenja raznih bonov ugodnosti ter dodatnih popustov (npr. vključitev v Triglav komplet). Vključitev v lojalnostni program je popolnoma prostovoljna.
- (6) Osebne podatke lahko obdelujejo tudi pravne in fizične osebe, s katerimi ima zavarovalnica sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.
- (7) Zavarovalnica osebne podatke, pridobljene na podlagi zakona ali sklenjene pogodbe, hrani do poteka zakonskega roka hrambe. Kadar osebne podatke obdeluje na podlagi zakonitih interesov, jih hrani do uresničitve zakonitega interesa ali do ugovora oz. najdlje do poteka rokov, ki jih določajo veljavni predpisi. Osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi osebne privolitve, hrani do preklica privolitve. Enako velja tudi za obdelavo osebnih podatkov v družbah, katerim so bili s privolitvijo osebni podatki posredovani.
- (8) Stranka lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi zakonitih interesov oziroma za namen neposrednega trženja, ali zahteva dostop in seznanitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov. Stranka lahko kadarkoli prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica. Svoje pravice lahko stranka uveljavlja s pisno zahtevo, poslano na Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si ali s pomočjo spletnih obrazcev zavarovalnice.
- (9) Pooblaščenca oseba za varstvo podatkov v zavarovalnici je dostopna na dpo@triglav.si.
- (10) Stranka, ki meni, da se njeni osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ima pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščenču.
- (11) Več informacij o varstvu osebnih podatkov je objavljenih v Politiki zasebnosti na spletni strani www.triglav.si.

Druge pravice in obveznosti pogodbenih strank

29. člen - DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE

- (1) Zavarovalnica je dolžna sprejeti zavarovalno premijo od vsake osebe, ki ima za njeno plačilo pravni interes.
- (2) Če zavarovalec oziroma zavarovanec namenoma netočno prijavi ali namenoma zamolči kakšno okoliščino take narave, da zavarovalnica ne bi sklenila zavarovanja, če bi vedela za resnično stanje, lahko zavarovalnica zahteva razveljavitev zavarovalne pogodbe in vračilo izplačane zavarovalnine skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter s tem nastalo škodo in stroški, pri čemer zavarovalnica lahko obdrži že plačane zavarovalne premije in ima pravico zahtevati plačilo zavarovalne premije za zavarovalno dobo, v kateri je zahtevala razveljavitev zavarovalne pogodbe.
- (3) Če zavarovalec oziroma zavarovanec kaj neresnično prijavi ali je opustil dolžno obvestilo, pa tega ni storil namenoma, lahko zavarovalnica v enem (1) mesecu od dneva, ko izve za neresničnost ali nepopolnost prijave, odstopi od pogodbe z odpovednim rokom štirinajst (14) dni ali ustrezno zviša zavarovalno premijo. Če zavarovalec na zvišanje zavarovalne premije ne pristane v roku štirinajstih (14) dni od obvestila zavarovalnice o povišanju premije, se pogodba z iztekom roka razdre. Če je zavarovalni primer nastal

prej, preden je bila ugotovljena neresničnost ali nepopolnost prijave, ali pozneje, vendar pred razdrtem pogodbe oziroma pred dosegom sporazuma o zvišanju premije, se zavarovalnina zmanjša v sorazmerju med stopnjo plačanih premij in stopnjo premij, ki bi morale biti plačane glede na resnično nevarnost.

- (4) Zavarovalnica lahko v primeru prevare, ponaredbe ali zlorabe s strani zavarovalca oziroma zavarovanca razdre zavarovalno pogodbo brez odpovednega roka in zahteva vračilo izplačane zavarovalnine skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter s tem nastalo škodo in stroški, pri čemer zavarovalnica lahko obdrži že plačane zavarovalne premije in ima pravico zahtevati plačilo zavarovalne premije za zavarovalno dobo, v kateri je zahtevala razdrte zavarovalne pogodbe.
- (5) Če zavarovanje preneha s smrtjo zavarovanca, je zavarovalnica upravičena do zavarovalne premije do konca meseca, v katerem je nastopila smrt, sorazmerni del vnaprej plačanega zneska zavarovalne premije pa se v primeru, da je višji od stroška, ki ga ima zavarovalnica z vračilom sorazmernega dela, vrne v premoženje zavarovalca.
- (6) Zavarovalnica v primeru sprememb, ki so pomembne za izvajanje zavarovanja, o tem na primeren način (pisno, telefonsko, na svoji spletni strani ali preko medijev in podobno) obvesti zavarovalca oziroma zavarovanca.
- (7) Zavarovalnica ne prevzema odgovornosti za kakovost opravljene zobozdravstvene storitve.

30. člen - DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI ZAVAROVALCA IN ZAVAROVANCA

- (1) Če zavarovalec in zavarovanec nista ista oseba, zavarovalec z določili zavarovalne pogodbe seznanja zavarovanca. Šteje se, da je zavarovanec seznanjen s pogoji sklepanja in izvajanja zavarovanja.
- (2) Zavarovalec oziroma zavarovanec je dolžan zavarovalnici:
 - 1) ob sklenitvi zavarovanja prijaviti vse nujno potrebne okoliščine, ki so predpogoj za sklenitev zavarovanja in so mu znane ali mu niso mogle ostati neznane. Za nujno potrebne veljajo okoliščine, po katerih je zavarovalnica povprašala v pisni obliki in brez poznavanja katerih zavarovanja ni mogoče skleniti;
 - 2) med trajanjem zavarovanja ažurno posredovati spremembe nujno potrebnih okoliščin, po katerih je zavarovalnica zavarovalca oziroma zavarovanca povprašala ob sklenitvi zavarovanja;
 - 3) med trajanjem zavarovanja ažurno posredovati osebne in druge podatke ter okoliščine in njihove spremembe, pomembne za izvajanje zavarovanja.
- (3) Zavarovanec je dolžan:
 - 1) pravice iz zavarovanja uveljavljati na način in po pogojih, ki so določeni v zavarovalni pogodbi;
 - 2) na svoje stroške zavarovalnici predložiti vso dokumentacijo in nuditi vse informacije, potrebne za ugotovitev nastanka in obstoja zavarovalnega primera ter upravičenosti do zavarovalnine, in
 - 3) opraviti pregled pri izvajalcu, določenem s strani zavarovalnice, če ga zavarovalnica napoti za ugotovitev upravičenosti do zavarovalnine.
- (4) Če zavarovanec ne ravna v skladu z zavarovalno pogodbo, zlasti pravic iz zavarovanja ne uveljavlja na način in po pogojih, ki so določeni v zavarovalni pogodbi, ali ne upošteva navodil za izvedbo zobozdravstvene storitve, ki sta mu jih predhodno posredovala zavarovalnica oziroma izvajalec, povrne zavarovalnici škodo in stroške, nastale zaradi njegovega ravnanja ali opustitve.
- (5) Če zavarovanec pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja prekorači letno zavarovalno vsoto, povrne zavarovalnici znesek prekoračitve in stroške, nastale zaradi njegovega ravnanja.
- (6) Če se po uveljavljanju pravic iz zavarovanja ugotovi, da zavarovalni primer ni nastal, zavarovanec povrne zavarovalnici plačano zavarovalnino ter stroške, nastale zaradi njegovega ravnanja.

Zavarovalna pogodba

31. člen - ZAVAROVALNA POGODBA

Z zavarovalno pogodbo se zavarovalec zavezuje, da zavarovalnici plača zavarovalno premijo, zavarovalnica pa se zavezuje, da ob nastopu zavarovalnega primera in ob izpolnjenih pogojih zavarovalnega jamstva zavarovancu plača stroške opravljenih zobozdravstvenih storitev in nadomestila v primeru raka ustne votline s potrebo po protetiki v dogovorjeni višini ter nudi asistenco pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja.

32. člen - SPLOŠNI POGOJI

- (1) Splošni pogoji so sestavni del zavarovalne pogodbe, s katero so urejena razmerja med zavarovalcem, zavarovancem in zavarovalnico.
- (2) Zavarovalnica ima Splošne pogoje objavljene na svoji spletni strani.

33. člen - DRUGI DOKUMENTI ZAVAROVALNE POGODBE IN NJIHOVA HIERARHIJA

- (1) Sestavni deli zavarovalne pogodbe so poleg Splošnih pogojev tudi Seznam zobozdravstvenih storitev, ponudba, izjava o zdravstvenem stanju, vprašalnik o zdravstvenem stanju, zavarovalna polica ter (zobo)zdravstvena dokumentacija in druge prijave, izjave ali dokumenti pogodbenih strank, lahko pa tudi posebni pogoji oziroma klavzule zavarovalne police.
- (2) V primerih, ko so določbe posebnih pogojev v nasprotju z določbami Splošnih pogojev, veljajo posebni pogoji. V primerih, ko je klavzula zavarovalne police v nasprotju z določbami Splošnih pogojev oziroma posebnih pogojev, velja klavzula zavarovalne police.

34. člen - OBLIKA ZAVAROVALNE POGODBE IN MEDSEBOJNO OBVEŠČANJE

- (1) Dokumentacija zavarovalne pogodbe in v zvezi z zavarovalno pogodbo mora biti v slovenskem jeziku in v pisni ali dogovorjeni elektronski obliki ter učinkuje na prejemnika od dneva prejema.
- (2) Kot dan prejema šteje osmi (8.) dan po dnevu priporočene oddaje pošiljke, poslana na zadnji naslov, ki je bil posredovan s strani prejemnika pošiljke.

35. člen - SPREMEMBE ZAVAROVALNE POGODBE

- (1) Zavarovalnica si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev, Seznama zobozdravstvenih storitev, premijskih cenikov oziroma višine zavarovalne premije, višine soudeležbe in višine letne zavarovalne vsote. Spremembe se uveljavijo z začetkom novega zavarovalnega leta, če se zavarovalec s spremembami strinja.
- (2) Zavarovalnica o spremembah, vključno z obrazložitvijo razlogov za spremembe in njihovim vplivom na zavarovalno pogodbo, pisno obvesti zavarovalca vsaj petinštirideset (45) dni pred uveljavitvijo spremembe. Če se zavarovalec s spremembo ne strinja, ima pravico, da v petinštiridesetih (45) dneh s pisno izjavo odstopi od zavarovalne pogodbe, pri čemer odstop od zavarovalne pogodbe učinkuje s potekom tekočega zavarovalnega leta. Če zavarovalec v tem roku ne odstopi od zavarovalne pogodbe, se šteje, da se s spremembami strinja.
- (3) Spremembe iz prvega odstavka tega člena lahko nastopijo zaradi naslednjih primeroma naštetih okoliščin:
 - 1) zakonodajne spremembe, ki jih zavarovalnica mora upoštevati in ki vplivajo na zavarovalno razmerje,
 - 2) relevanten dvig cen in stroškov zobozdravstvenih storitev,
 - 3) spremembe v zdravstvenem sistemu, metodah, tehnikah in načinih zdravljenja,
 - 4) relevantne in izkazljive ter merljive spremembe v gospodarskem okolju ali ekonomskih razmerah, ki se odražajo v nevzdržnosti obstoječih pogojev zavarovanja.

Sklepne določbe

36. člen - UPORABA PRAVA IN ZAKONODAJE

- (1) Za razmerja iz zavarovalne pogodbe se uporablja pravo Republike Slovenije.
- (2) Za razmerja med zavarovalnico, zavarovalcem in zavarovancem, ki niso dogovorjena z zavarovalno pogodbo, se uporablja zakonodaja, ki ureja obligacijska razmerja.

37. člen - REŠEVANJE SPOROV

- (1) Zoper odločitev ali ravnanje zavarovalnice je dovoljena pritožba. Pritožba se vloži oziroma naslovi na isto strokovno službo zavarovalnice, na katero se po vsebini nanaša. Pritožba se lahko odda osebno ali pošlje po pošti na naslov: Zavarovalnica Triglav, Miklošičeva 19, Ljubljana, s pripisom na katero strokovno službo se pritožba nanaša, na e-naslov: info@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca dostopnega na spletni strani www.triglav.si.
- (2) Zavarovalnica pritožbo obravnava v skladu s pravilnikom, ki ureja interni pritožbeni postopek.
- (3) V sporih, v katerih je tožena zavarovalnica, je poleg sodišča splošne krajevnosti pristojno tudi sodišče, na območju katerega ima tožeča stranka stalno oziroma začasno prebivališče ali sedež.
- (4) V sporih, v katerih je tožen zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec iz zavarovanja, je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec iz zavarovanja stalno ali začasno prebivališče ali sedež.
- (5) V skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov lahko potrošnik vloži pobudo za mediacijo tudi pri izbranem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Slovenskem zavarovalnem združenju (mediacijski center), Železna cesta 14, Ljubljana, e-naslov: irps@zav-zdruzenje.si, tel. +386 1 3009 181. Pobudo lahko vloži, če je predhodno vložil pritožbo pri zavarovalnici, ki ji ni bilo ugodeno ali zavarovalnica o pritožbi ni odločila v tridesetih (30) dneh. Zavarovalnica si pridržuje pravico do spremembe izbranega izvajalca, ki ga objavi na spletni strani www.triglav.si.
- (6) Za obravnavanje kršitev dobrih poslovnih običajev zavarovalnic je pristojen Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, ki deluje pri Slovenskem zavarovalnem združenju.

38. člen - POBOT, ZASTAVA IN ODSTOP TERJATEV

- (1) Zavarovalnica lahko ob izplačilu zavarovalnine pobota zapadle neplačane zavarovalne premije in druge obveznosti zavarovalca in zavarovanca, vključno s tistimi po predhodnem zavarovanju, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter s tem nastalo škodo in stroški.
- (2) Če prejme zavarovalec oziroma zavarovanec nadomestilo, ki se nanaša na povrnitev stroškov zobozdravstvenih storitev po Splošnih pogojih, od osebe, odgovorne za škodo, lahko zavarovalnica od zavarovalnine odbije znesek tega nadomestila.
- (3) Terjatve zoper zavarovalnico zavarovalec oziroma zavarovanec ne more niti zastaviti niti odstopiti.

39. člen - SANKCIJSKA KLAUZULA

Ne glede na določila zavarovalne pogodbe zavarovalnica ne zagotavlja zavarovalnega kritja in nima obveznosti plačila na podlagi zavarovalnega zahtevka, če bi takšno plačilo pomenilo kršitev sankcij, prepovedi ali omejitev na podlagi resolucij Združenih narodov ali drugih gospodarskih sankcij, kršitev predpisov Evropske unije, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih držav Amerike.

40. člen - NADZOR NAD ZAVAROVALNICO

Nadzor nad zavarovalnico izvaja Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

41. člen - VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji veljajo od 15. 5. 2025.